

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2026 -
2027/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุพรรณบุรี

โจทก์

นางสะอาดหรือสะอาด เร็มรัตน์

จำเลย

นางสะอาดหรือสะอาด เร็มรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
341 จำคุกสำนวนละ 4 เดือน รวมจำคุก 8 เดือน นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 174,175/2530 ของศาลนี้

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 174,175/2530 ของศาลชั้นต้นนั้นไม่นับให้เพราะคดีดังกล่าว
ศาลชั้นต้นยังไม่พิพากษา นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 76,78,77)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน60,000 บาท (อันดับ 4,43)

คำสั่ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันแปดหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้ว จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาประกันแปดหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ประชา บุญวนิช-เหียร ยุงทอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ